



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/462/2020

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין
אושרת ארפי מוראי

התובעים: 1. פאריינתי ליאור
2. פאריינתי פנינה
באמצעות ב"כ: עו"ד אורן ביטון
פריש דניאל 3, תל אביב - יפו
טל': 03-5164614 פקס': 03-5164583

נגד

הנתבעים: 1. ציוני רחל
2. ציוני אפרים
רש"י 25, רמת גן

פסק דין

1. תביעה למתן צו עשה לתיקון ליקויים בדירה בבית משותף הגורמים לנזקי רטיבות בדירה אחרת בבית המשותף וכן לתיקון נזקי הרטיבות לצורך השבת מצבה הפיסי של הדירה לקדמותו.

רקע עובדתי וההליך

2. עניינה של התביעה בבית משותף ברחוב רש"י 25 ברמת גן, הרשום בפנקס הבתים המשותפים חלקה 308 בגוש 6204 (להלן - "הבית המשותף"). התובעים, ליאור ופנינה פאריינתי (להלן - "התובעים"), הם בעלים של דירה המצויה בקומה השישית בבית המשותף, הרשומה בפנקס הבתים המשותפים תת חלקה 13. הנתבעים, רחל ואפי ציוני (להלן - "הנתבעים"), הם בעלים של דירה המצויה בקומה השביעית בבית המשותף, מעל דירת התובעים, הרשומה בפנקס הבתים המשותפים תת חלקה 14 (להלן - "הנתבעים").



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/462/2020

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

3. כנטען בכתב התביעה, בראשית שנת 2017 התקינו הנתבעים דק מעץ במרפסת דירתם. בסמוך לאחר מכן, החלה לסבול דירת התובעים מנזקי רטיבות, תחילה בתקרת מטבח הדירה ולאחר מכן בחדר המגורים (סלון הדירה). בשנת 2018 פעלו הנתבעים לתיקון הליקויים בדירתם וכן לתיקון נזקי הרטיבות בדירת התובעים שנגרמו בשל ליקויים אלה. אלא שבחודש אפריל 2019 שבה והתגלתה בדירת התובעים רטיבות בתקרת מטבח הדירה. חרף פניות רבות של התובעים לנתבעים לתקן הליקויים בדירתם הגורמים לנזקי הרטיבות, התעלמו הנתבעים מפניות אלה והשיבו פניהם של התובעים ריקם. לפיכך, עתרו בתביעה דנן להורות לנתבעים לתקן הליקויים בדירתם וכן לתקן נזקי הרטיבות בדירת התובעים לצורך השבת מצבה הפיסי לקדמותו.
4. בכתב ההגנה הכחישו הנתבעים טענות התובעים. לדידם, אין בדירת התובעים כל נזילה פעילה. נזקי הרטיבות הם "נזקים יבשים, כתמים שלאחר נזק מים". הליקויים שגרמו לנזקי הרטיבות, הכוללים נזילה במרזב (צינור ניקוז מי גשם), כשלי איטום במרפסת דירת הנתבעים וכשלי איטום בגג הבית המשותף, תוקנו זה מכבר.
5. ביום 16.11.2020 התקיים דיון בתביעה לפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין אביטל שרייבר. במסגרתו הורתה, בהסכמת הצדדים, מינוי מומחה מטעם המפקחת על רישום מקרקעין, מר אסי פייזק (להלן - "המומחה"), לבדוק הרטיבות הנטענת בדירת התובעים וליתן חוות דעת בשאלת הגורם לרטיבות והעבודות הדרושות הן לתיקון הליקויים ככל שנמצאו בדירת הנתבעים, הן לתיקון נזקי הרטיבות שנגרמו בשל ליקויים אלה לדירת התובעים לצורך השבת מצבה הפיסי לקדמותו.
6. ביום 8.12.2020 ניתנה חוות דעת המומחה, לאחר שבמועד זה ביקר בדירות הצדדים בבית המשותף (להלן - "חוות דעת המומחה").
7. ביום 27.12.2020 ניתנה חוות דעתו המשלימה של המומחה במענה לשאלות הבהרה מטעם התובעים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/462/2020

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

8. בהחלטה מיום 6.1.2021 הורתה המפקחת א' שרייבר מועדים להגשת סיכומים בכתב. בהחלטה נוספת מיום 18.1.2021, דחתה המפקחת א' שרייבר בקשת התובעים לדחות מועד הגשת הסיכומים עד לאחר ביצוע בדיקה חוזרת על ידי המומחה מטעם המפקחת על רישום מקרקעין ומתן חוות דעתו המשלימה.
9. ביום 2.2.2021 הגישו התובעים כתב סיכומים. חרף החלטת המפקחת א' שרייבר מיום 6.1.2021 אשר הומצאה לצדדים כדין, לא הגישו הנתבעים כתב סיכומים מטעמם.
10. עם חילופי גברי בלשכת המפקחת על רישום מקרקעין בתל אביב, עברה התביעה לטיפול למתן פסק דין.

דיון והכרעה

11. סעיף 3 לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969, החל על הבית המשותף מושא התביעה שלפניי, מורנו לאמור:

"(א) בעל דירה זכאי לדרוש מהנציגות שתבצע כל תיקון בבית או ברכוש המשותף, שאי ביצועו עלול לפגוע בדירתו או בערכה.

(ב) בעל דירה זכאי לדרוש מבעל דירה אחרת שיבצע תיקון בדירה האחרת, שאי ביצועו עלול לפגוע בדירתו של דורש התיקון."

12. מכוחה של הוראת דין זו חלה חובה מוחלטת על נציגות בית משותף וכן על בעלים של דירה בבית המשותף לתקן כל ליקוי ברכוש המשותף או בדירה, בהתאמה, העלול לגרום נזק לדירה בבית המשותף. חובה זו חלה, מקל וחומר, כאשר הליקוי גרם לנזק בדירה בבית משותף ונציגות הבית המשותף ובעל הדירה האחרת לא פעלו לתיקון הליקויים. חובה מוחלטת זו היא ללא קשר לשאלה האם הליקוי נובע ממעשיה של נציגות הבית המשותף או ממעשיו של בעל הדירה, בהתאמה, ממחדליהם או מכל סיבה אחרת. כלשון המלומד פרופ' י' ויסמן, בספרו דיני קניין - בעלות ושיתוף (תשנ"ז-1997), עמוד 482: "אם יש בדירה דבר הטעון תיקון שיש



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/462/2020

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בו כדי לגרום נזק לדירה אחרת, חייב בעל דירה לבצע את התיקונים הדרושים למניעת הנזק" (ראו גם: ספרו של א' אייזנשטיין יסודות והלכות בדיני מקרקעין - חלק שלישי: בתים משותפים (תשס"א-2001), עמוד 160).

13. כאמור, בהסכמת הצדדים מונה מומחה מטעם המפקחת על רישום מקרקעין לחוות דעתו באשר לגורמי הרטיבות בדירת התובעים והעבודות הדרושות לתיקון הליקויים הגורמים לנזקי הרטיבות ולתיקון נזקים אלה.

14. בהתאם לממצאי חוות דעת המומחה, הדמיה תרמית ובדיקת לחות בדירת התובעים הדגימו כתמי רטיבות יבשים בשלושה מוקדים בדירה - מטבח, חדר אמבטיה וחדר שינה דרומי. עם זאת, בחדר שינה דרום-מערבי "נמצאו מעט סימני רטיבות ובבדיקת לחות נמדדה רמת לחות גבולית, אשר להערכתנו מעידה על חדירת מים מקיר חיצוני של המבנה" (עמוד 4 לחוות דעת המומחה).

15. עוד בהתאם לממצאי חוות דעת המומחה, בדיקת דירת הנתבעים, אשר כללה בדיקת לחץ לצנרת, בדיקת הצפה של קופסאות ביקורות בחדר מקלחת הורים, סריקה תרמית וצילום פנים צנרת, הדגימה הליקויים הבאים: האחד, ליקוי בצנרת כיור שירות במרפסת דירת הנתבעים, כלשון המומחה בחוות הדעת: "בתחתית הצינור קיימת פריצה של אטם חיבור, דבר אשר יכול לגרום לדליפה בזמן שימוש. היות ונראה כי הכיור לא פעיל, ייתכן כי בזמן גשמים מים נוזלים לכיור ואז קיימת דליפה בחיבור...". השני, ליקוי באיטום תעלת ניקוז ברצפת חדר הרחצה ביחידת הורים, כלשון המומחה בחוות הדעת: "קיימת חדירת מים מאיטום לקוי בעקבות ליקוי באיטום של תעלת ניקוז, ונראה כי בוצע בעבר ניסיון לאיטום באמצעות חומרי איטום שונים". השלישי, דליפה במאריך לקופסת מחסום ריח בחדר הרחצה (עמוד 5 לחוות דעת המומחה). המומחה הוסיף ומצא ליקוי בגג עליון הבית המשותף, המהווה רכוש משותף, מסוג "חור בין קופינג המבנה לבין צינור אוויר של ניקוז מים גשמים, דבר אשר יגרום לחדירת מים וודאית למבנה" (שם). המומחה הוסיף ופירט בחוות הדעת העבודות הדרושות לתיקון הליקויים (עמוד 6 לחוות דעת המומחה).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/462/2020

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

16. המומחה הוסיף וקבע כי הגורם לנזקי הרטיבות היבשים בדירת התובעים הוא ליקויים שטופלו. עם זאת, קבע כי יש לתקן הליקויים כמפורט בפסקה 15 לעיל וכי לאחר מספר מערכות גשם, יש לשוב ולבדוק דירת התובעים לאשש כי אין במרפסת דירת הנתבעים ליקויי איטום הגורמים לרטיבות פעילה בדירת התובעים (עמוד 6 לחוות דעת המומחה).
17. ממצאי חוות דעת המומחה ומסקנותיו לא נסתרו. הנתבעים, כאמור, לא הגישו כתב סיכומים. לפיכך, ובהתאם להוראות תקנות 74(ג) ו-75(2) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018 (להלן - "תקנות סדר הדין האזרחי"), זכאים התובעים לסעד שהתבקש בכתב התביעה לפי הראיות שהתקבלו.
18. בנסיבות העניין, הנני לאמץ חוות דעת המומחה ומסקנותיה, ובהתאם לה להורות כדלקמן:
19. הנני ליתן צו עשה המורה לנתבעים, ביחד ולחוד, לבצע העבודות הדרושות לתיקון הליקויים בדירתם, כלשון המומחה בחוות הדעת: "מרפסת: יש לבצע פירוק צינור ניקוז כיור וביצוע החלפת אטם זווית כולל חיבור מחדש ותיקון שכבת האיטום בסמוך למיקום זווית; מקלחת הורים: יש לבצע פירוק רצפת פינת הדוש וביצוע התקנה מחדשת של נקודת ניקוז ברצפת פינת הדוש, מילוי חול מיוצב וחידוש איטום ברצפה כולל ביצוע החלפת מאריך לקופסת מחסום ריח של קופסת פינת הדוש" (עמוד 6 לחוות דעת המומחה).
20. העבודות לתיקון הליקויים בדירת הנתבעים, כאמור בפסקה 19 לעיל, תבוצענה ותושלמנה בתוך 30 ימים ממועד מתן פסק הדין. העבודות תבוצענה על ידי איש מקצוע מורשה ומיומן בביצוע עבודות אלה, בהתאם להוראות התקן הישראלי ובכפוף למפרט עבודות ולמפרט חומרים בכתב.
21. הנתבעים, ביחד ולחוד, ימציאו לתובעים אישור בכתב מטעם איש המקצוע בדבר ביצוע העבודות לתיקון הליקויים בדירתם ותקינותן. זאת, בתוך 7 ימים מגמר ביצוע העבודות לתיקון הליקויים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/462/2020

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

22. אשר לליקוי בצינור אוויר של ניקוז גשמים בגג עליון הבית המשותף המהווה רכוש משותף, עמד המומחה על העבודות הדרושות לתיקון ליקוי זה (עמוד 6 לחוות דעת המומחה). ברם, משלא התבקש צירוף נציגות הבית המשותף כנתבעת נוספת בתביעה, אין בידי ליתן צו לתיקון ליקוי זה. על התובעים לפעול אל מול נציגות הבית המשותף, האמונה על פי הוראות הדין על החזקה תקינה של הרכוש המשותף בבית המשותף, לתיקון הליקוי.

23. בהתאם לחוות דעת המומחה, הנני להורות ביקור נוסף שיקיים המומחה בבית המשותף, לאחר השלמת תיקון הליקויים בהתאם לחוות דעת המומחה, כמפורט בפסקאות 19 ו-22 לעיל, ובהתקיים מספר מערכות גשם משמעותיות. ביקור המומחה יתקיים בכפוף להודעת התובעים לנתבעים ולמומחה בכתב, כי בדירת התובעים רטיבות פעילה. המומחה יבצע מלוא הבדיקות הדרושות בדירות הצדדים לאיתור גורם הרטיבות, בהתאם לשיקול דעתו המקצועי, לרבות ביצוע בדיקת הצפה ובדיקת המטרה במרפסת דירת הנתבעים. ככל שחוות דעת המומחה תדגים ליקויים בדירת הנתבעים, הגורמים לנזקי הרטיבות בדירת התובעים, יבצעו הנתבעים, ביחד ולחוד, מלוא העבודות הדרושות לתיקון הליקויים בדירתם. זאת, בתוך 30 ימים ממועד מתן חוות דעת המומחה. העבודות תבוצענה על ידי איש מקצוע מורשה ומיומן בביצוע עבודות אלה, בהתאם להוראות התקן הישראלי ובכפוף למפרט עבודות ולמפרט חומרים בכתב. הנתבעים, ביחד ולחוד, יישאו במלוא שכר טרחת המומחה בגין ביצוע הבדיקות ומתן חוות הדעת. ככל שחוות דעת המומחה לא תדגים ליקויים בדירת הנתבעים הגורמים לנזקי רטיבות בדירת התובעים, יישאו התובעים במלוא שכר טרחת המומחה כאמור.

24. אשר לנזקי הרטיבות בדירת התובעים, עיקרם סימני קילופי צבע "בתקרת מטבח בסמוך לקולטן ניקוז מטבחים, תקרת מקלחת בסמוך לקולטן ביוב, קיר חיצוני של חדר שינה דרומי מערבי וקילוף צבע בתקרת חדר שינה דרומי" (עמוד 6 לחוות דעת המומחה). המומחה קבע בחוות דעתו כי למעט נזקי הרטיבות בחדר השינה הדרום-מערבי, הגורם לנזקי הרטיבות בדירת התובעים הוא ליקויים בדירת הנתבעים, לרבות כאלה שתוקנו בעבר.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/462/2020

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

25. לפיכך, הנני להורות חיוב הנתבעים, ביחד ולחוד, לבצע העבודות הדרושות לתיקון נזקי הרטיבות בדירת התובעים לצורך השבת מצבה הפיסי לקדמותו, הכוללות, כלשון המומחה בחוות הדעת: "גירודי צבע רופף, תיקוני שפכטל וצבע בתקרה וקירות מטבח, תקרת מקלחת וקיר, ובתקרת חדר שינה דרומי" (עמוד 7 לחוות הדעת). העבודות תבוצענה על ידי איש מקצוע מורשה ומיומן בביצוע עבודות אלה, בהתאם להוראות התקן הישראלי ובכפוף למפרט עבודות ולמפרט חומרים בכתב.

26. העבודות לתיקון נזקי הרטיבות בדירת התובעים, כאמור בפסקה 25 לעיל, תבוצענה ותושלמנה בתוך 21 ימים מגמר ביצוע העבודות לתיקון הליקויים בדירת הנתבעים. זאת, אלא אם הודיעו התובעים לנתבעים בכתב כי לאחר ביצוע העבודות לתיקון הליקויים בדירת הנתבעים ומספר מערכות גשם משמעותיות בדירתם רטיבות פעילה, כאמור בפסקה 23 לעיל. במצב דברים זה, תבוצענה העבודות לתיקון נזקי הרטיבות בדירת התובעים בהתאם לממצאי חוות דעת המומחה ומסקנותיו לאחר ביקור שיקויים בבית המשותף. לאמור, ככל שלא נמצאו ליקויים בדירת הנתבעים, תבוצענה העבודות לתיקון נזקי הרטיבות בדירת התובעים בתוך 21 ימים ממועד מתן חוות הדעת. ככל שבהתאם לחוות הדעת נמצאו ליקויים בדירת הנתבעים, תבוצענה העבודות לתיקון נזקי הרטיבות בדירת התובעים בתוך 21 ימים מגמר ביצוע העבודות לתיקון הליקויים בדירת הנתבעים, כמפורט בפסקה 23 לעיל.

27. אשר להוצאות המשפט, כלל הוא בדין הישראלי כי בעל דין שהפסיד בהליך המשפטי יחויב בהוצאותיו של בעל הדין שזכה בו 'שלא יצא שכרו בהפסדו', וכי רק בנסיבות מיוחדות רשאי בית המשפט להימנע מלפסוק לו הוצאות. כפי שמורנו הוראת תקנה 151(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, "חיוב בעל דין בתשלום הוצאות נועד לשפות את בעל הדין שכנגד על הוצאותיו בהליך בהתחשב בתוצאותיו, כמשאבים שנדרשו לניהולו, ובהתנהלות בעלי הדין" (ראו גם: תקנה 153(ג) לתקנות סדר הדין האזרחי; ע"א 2617/00 מחצבות כנרת נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה נצרת עילית, פ"ד ס(1) 600, 612-615 (2005); רע"א 7650/20 Magic Software Enterprises Ltd נ' פאירפלאי בע"מ, פסקאות 9, 13-14 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (28.12.2020)).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/462/2020

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

28. ביישמי אמות המידה שהותוו בדין ובהלכה הפסוקה לעניין פסיקת הוצאות משפט בנסיבות דנן, שעיקרן קבלת התביעה, משמצא המומחה מטעם המפקחת על רישום מקרקעין כי ליקויים בדירת הנתבעים גרמו למרבית נזקי הרטיבות בדירת התובעים וכי בדירת הנתבעים ליקויים נוספים הדרושים תיקון, העלולים לגרום להישנות רטיבות פעילה בדירת התובעים, ובנותני הדעת להתנהלות הצדדים במסגרת בירור התביעה, לרבות אי הגשת סיכומים מטעם הנתבעים, וכפי ההוצאות שהוכחו לפניי, הנני לחייב הנתבעים, ביחד ולחוד, לשלם לתובעים הוצאות ההליך, הכוללות אגרת תביעה וחלקם של התובעים בשכר טרחת המומחה, בסך של 2,200 ש"ח, וכן לשלם לתובעים שכר טרחת עורך דין בסך של 3,000 ש"ח. התשלום יבוצע בתוך 30 ימים ממועד מתן פסק הדין. לאחר מועד זה יישא החיוב הפרשי הצמדה וריבית כחוק, ממועד מתן פסק הדין ועד למועד מלוא התשלום בפועל.

המזכירות תמציא פסק הדין לצדדים, בדואר רשום עם אישור מסירה.
ניתן היום, ח' תשרי תשפ"א, 14 ספטמבר 2021, בהעדר הצדדים.

אושרת ארפי מוראי
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
תל אביב יפו